

Contratos eletrônicos



- **Negócio jurídico em que a vontade das partes é expressa por meios eletrônicos.**

Exemplos de manifestação: Assinatura digital, certificado digital, e-mail, plataformas de e-commerce, mensagens instantâneas, videoconferência.

- **Característica principal:**

Não é uma nova espécie de contrato, mas um novo meio de formação contratual.

Validade Jurídica dos Contratos Eletrônicos



Fundamento legal (Art. 104, CC):

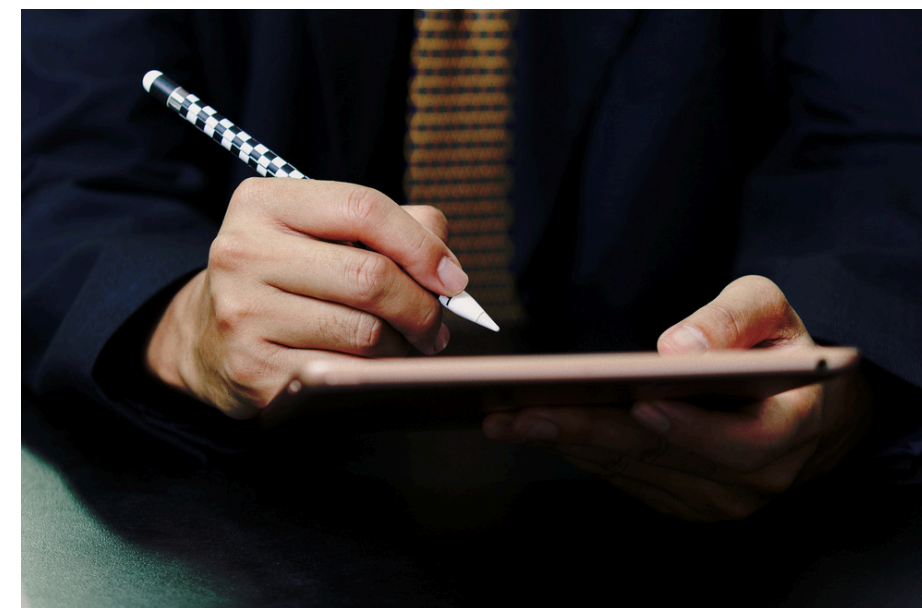
- 1. Partes capazes.**
- 2. Objeto lícito, possível e determinado.**
- 3. Forma livre (salvo exigência legal específica).**
 - Liberdade de forma, exceto quando a lei exigir solenidades.**
 - Jurisprudência:**
 - Aceitação por "Eu aceito" em contrato online é válida**

Assinatura Digitalizada:

- **Cópia eletrônica de uma assinatura manuscrita.**
- **Problema: Facilmente falsificável; exige outros meios de prova.**

Assinatura Digital (Certificado Digital):

- **Criptografia matemática que garante:**
 - **Autenticidade.**
 - **Integridade do documento (qualquer alteração invalida a assinatura).**
- **Exemplos: ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira) , biometria, login/senha seguros.**



O que é um Certificado Digital?

- **Emitido por Autoridade Certificadora**
- **Vincula identidade do signatário ao documento.**

MP 2.200-2/2001 (ICP-Brasil):

- **Valida documentos eletrônicos como equivalentes aos físicos.**
- **Art. 10: Documentos assinados digitalmente têm fé pública.**

Jurisprudência (STJ):

- **Contratos com assinatura digital podem ser títulos executivos.**



Tipos de contratos eletrônicos

- **interpessoais**
- **intersistêmicos**
- **interativos**
- **smart.**

Contrato Eletrônico Interpessoal

- **Definição: Acordo em que as partes manifestam vontade via dispositivos com acesso à internet.**
- **Formas de Comunicação:**
 - **E-mails, chats, WhatsApp, videoconferências.**
- **Tipos de Aceite:**
 - **Simultâneo: Tempo real (ex.: chat ao vivo).**
 - **Não-simultâneo: Respostas em tempos diferentes (ex.: troca de e-mails).**

Contrato Eletrônico Intersistêmico

- **Definição: Comunicação automatizada entre sistemas em rede fechada.**
- **Aplicações Comuns:**
 - **Empresas (pedidos de compra, notas fiscais, ordens de pagamento).**
- **Funcionamento:**
 - **Sistemas programados para trocar dados sem intervenção humana.**

Contrato Eletrônico Interativo

- **Definição: Interação entre usuário e plataforma digital (ex.: e-commerce).**
- **Características:**
 - **Aceite via clique ("Eu aceito"), cadastro ou preenchimento de dados.**
 - **Condições impostas (ex.: rolar página para liberar botão de aceite).**
- **Exemplos:**
 - **Compras em Amazon, assinatura de streaming (Netflix).**

Smart Contracts (Contratos Inteligentes)

- **Definição: Códigos autoexecutáveis .**
- **Funcionamento:**
 - **Automatização de cláusulas (ex.: liberação de pagamento após entrega).**
- **Vantagens:**
 - **Sem intermediários, segurança criptográfica.**